

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 19 rejeb 1439 – 6 avril 2018

161^{ème} année

N° 28

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret Présidentiel n° 2018-38 du 30 mars 2018, portant ratification de la convention de prêt conclue le 11 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de l'autoroute « Tunis Jelma » 915

Décret Présidentiel n° 2018-39 du 30 mars 2018, portant ratification de la convention de prêt conclue le 27 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds saoudien de développement pour la contribution au financement du projet de « logement social (deuxième tranche) » 915

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2018-328 du 29 mars 2018, relatif à l'organisation des consultations publiques 916

Ministère de la Justice

Nomination du secrétaire général de l'institut supérieur de la profession d'avocat 918

Nomination d'un chef de service 918

Cessation des fonctions du secrétaire général de l'institut supérieur de la profession d'avocat 918

Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale	
Nomination de directeurs	918
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 6 avril 2018, portant délégation de signature.....	919
Ministère de l'Education	
Nomination de sous-directeurs	919
Cessation des fonctions d'un chef de service.....	920
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Décret gouvernemental n° 2018-329 du 2 avril 2018 , portant révision des limites du périmètre public irrigué du Ben Zitoun 2 de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili.....	920
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 avril 2018, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché.....	921
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 avril 2018, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués au gouvernorat de Gafsa	925
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret gouvernemental n° 2018-330 du 2 avril 2018 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma	925
Ministère des Affaires Culturelles	
Nomination de membres au conseil d'établissement de l'organisme tunisien des droits d'auteur et droits voisins.....	928
Liste de promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation au titre de l'année 2017	928
Liste de promotion au grade de secrétaire culturel au titre de l'année 2017	928
Liste de promotion au grade de secrétaire culturel adjoint au titre de l'année 2017	928
Liste de promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint au titre de l'année 2017	928
Ministère des Relations avec les Instances Constitutionnelles et la Société Civile et des Droits de l'Homme	
Nomination d'un directeur	928

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2018-38 du 30 mars 2018, portant ratification de la convention de prêt conclue le 11 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de l'autoroute « Tunis Jelma ».

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2018-16 du 19 mars 2018, portant approbation de la convention de prêt conclue le 11 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de l'autoroute « Tunis - Jelma »,

Vu la convention de prêt conclue le 11 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de l'autoroute « Tunis - Jelma ».

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifiée la convention de prêt conclue le 11 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de l'autoroute « Tunis Jelma ».

Art. 2 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 mars 2018.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret Présidentiel n° 2018-39 du 30 mars 2018, portant ratification de la convention de prêt conclue le 27 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds saoudien de développement pour la contribution au financement du projet de « logement social (deuxième tranche) ».

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2018-17 du 19 mars 2018, portant approbation de la convention de prêt conclue le 27 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds saoudien de développement pour la contribution au financement du projet de « logement social (deuxième tranche) »,

Vu la convention de prêt conclue le 27 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds saoudien de développement pour la contribution au financement du projet de « logement social (deuxième tranche) ».

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifiée la convention de prêt conclue le 27 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds saoudien de développement pour la contribution au financement du projet de « logement social (deuxième tranche) ».

Art. 2 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 mars 2018.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret gouvernemental n° 2018-328 du 29 mars 2018, relatif à l'organisation des consultations publiques.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général entre l'administration et ses usagers et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2010-1882 du 26 juillet 2010,

Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n°2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n°2017-124 du 12 septembre 2017 portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n°2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu les avis de tous les ministres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions Générales

Article Premier - Le présent décret gouvernemental fixe les dispositions relatives à l'organisation des consultations publiques en vue de :

- Renforcer l'ouverture de l'administration sur son environnement et consolider les mécanismes de communication avec les citoyens et la société civile,

- Consacrer les principes de la transparence et de la participation dans la prise de décision,

- Consolider la légitimité des politiques publiques,

- Renforcer la confiance du citoyen envers l'administration publique

- Améliorer la qualité et l'efficacité des politiques publiques.

Art. 2 - Les dispositions du présent décret gouvernemental s'appliquent aux organismes publics suivants :

- Les administrations centrales et leurs services externes,

- Les établissements et entreprises publics,

- Les collectivités locales.

Ils sont dénommés ci-après « l'organisme concerné ou les organismes concernés ».

Art. 3 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par les termes suivants :

- **Consultation publique** : Processus interactif permettant aux parties prenantes de présenter leurs propositions et observations concernant une politique publique dans la phase de sa préparation par l'organisme public,

- **Politiques publiques** : Intervention des organismes publics dans les différents domaines administratif, social et économique, y compris, les orientations et les choix stratégiques, les programmes et les projets publics ainsi que les projets de textes législatifs et réglementaires,

- **Parties prenantes** : Toute personne physique ou morale concernée par la participation à la consultation publique y compris les experts, universitaires, spécialistes, organisations de la société civile, entreprises économiques et organismes publics.

Art. 4 - Les organismes concernés sont appelés à organiser des consultations publiques sur les politiques publiques dans leur phase de préparation, et ce, lorsque ces politiques publiques pourraient avoir un impact direct sur les intérêts vitaux des parties prenantes, sauf au cas où cette consultation pourrait porter un préjudice au maintien de la sécurité publique et la défense nationale et les relations internationales de l'Etat Tunisien.

Art. 5 - Les organismes concernés sont tenus d'assurer la formation nécessaire pour leurs agents et l'affectation des ressources nécessaires pour l'organisation des consultations publiques.

Chapitre II

De la préparation de la consultation publique

Art. 6 - La préparation de chaque consultation publique est assurée par un coordinateur désigné par décision du chef de l'organisme concerné, parmi les cadres appartenant à la sous-catégorie A1 et à défaut parmi la sous-catégorie A2.

Le coordinateur est tenu notamment de :

- Superviser tout le processus de la consultation publique,

- Veiller à la bonne application des dispositions relatives à la consultation publique,

- Faciliter la participation des parties prenantes dans la consultation publique,

- Préparer les différents documents et rapports relatifs à la consultation publique.

Art. 7 - Le coordinateur est tenu de préparer un « plan de la consultation publique » qui sera soumis à l'accord du chef de l'organisme concerné. Le plan doit comporter les éléments suivants :

- Objet de la consultation publique et ses objectifs,

- Parties prenantes de la consultation publique,
- Modalités, étapes et formes de la consultation publique,
- Délais relatifs à la consultation publique,
- Canaux de communication de la consultation publique,
- Coût estimatif et ressources allouées à l'organisation de la consultation publique.

Art. 8 - Tout organisme concerné est tenu de créer un lien relatif aux consultations publiques sur son site Web comportant les données mentionnées dans l'article 11 du présent décret gouvernemental, en plus des textes juridiques et guides se rapportant aux consultations publiques, ainsi que les données statistiques sur les consultations publiques clôturées.

Art. 9 - La consultation publique peut prendre l'une des formes suivantes :

- Consultation ouverte : pour les politiques publiques qui concernent le public,
- Consultation ciblée : pour les politiques publiques qui concernent une ou des catégories de personnes selon la spécificité et l'aspect technique de la politique publique objet de la consultation,

Il est possible de combiner la consultation ouverte et la consultation ciblée.

Art. 10 - L'organisme concerné peut organiser les consultations publiques en ligne sur son propre site Web ou à travers le site des consultations nationales ou par tout autre moyen à l'instar des forums de discussion, des questionnaires ciblant un échantillon de parties prenantes ou à travers un sondage d'opinion.

Contrairement aux dispositions du premier paragraphe du présent article, l'organisation des consultations publiques, relatives aux projets de textes législatifs et de textes réglementaires prenant la forme de décrets gouvernementaux ou d'arrêtés ministériels, sera à travers le portail national de l'information juridique à travers le lien suivant : www.legislation.tn et ce, sur demande de l'organisme public initiateur du projet de texte législatif ou réglementaire en question.

Art. 11 - L'annonce de l'organisation de la consultation publique par l'organisme concerné se fait au préalable et dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours avant son lancement.

L'annonce de l'organisation de la consultation publique relative aux projets de textes législatifs et de textes réglementaires prenant la forme de décrets gouvernementaux ou d'arrêtés ministériels se fait par le service concerné à la Présidence du gouvernement chargé de la supervision du portail national de l'information juridique à travers le lien suivant : www.legislation.tn, et ce, dans un délai ne dépassant pas les cinq (5) jours avant son lancement.

L'annonce de la consultation publique comporte les informations suivantes :

- Cadre général, objet et objectifs de la consultation publique,
- Processus de la consultation publique, y compris les différents délais d'ouverture, de clôture et de publication de ses résultats,
- Les données se rapportant au coordinateur de la consultation publique,
- Les documents se rapportant à la politique publique objet de la consultation.

L'annonce de l'organisation de la consultation publique se fait sur le site web de l'organisme concerné. Celui-ci peut aussi organiser la consultation publique à travers le site web des consultations nationales ou le cas échéant par tout autre moyen.

Chapitre III

De la réalisation de la consultation publique et l'analyse des résultats

Art. 12 - La consultation publique est prévue pour une durée d'au moins trente (30) jours. Pour les projets de textes législatifs et de textes réglementaires qui prendront la forme de décrets gouvernementaux ou d'arrêtés ministériels, la consultation publique est prévue pour une durée d'au moins vingt (20) jours.

Le délai prévu pour la consultation publique peut être prolongé lorsque l'objet de la consultation est complexe ou en cas d'identification de nouvelles parties prenantes ou lorsque l'organisation de la consultation coïncide avec des jours fériés.

Ce délai peut être réduit, dans les cas d'urgence ou face à l'obligation du respect de délais juridiques précis.

Art. 13 - Le coordinateur est tenu de préparer le rapport de la consultation publique dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de clôture de la consultation.

Ce rapport doit comporter obligatoirement des données statistiques sur la consultation publique ainsi qu'un résumé des propositions et commentaires issus d'elle.

Ce rapport est publié sur le site Web de l'organisme concerné et sur le site Web des consultations nationales.

Chapitre IV

Du suivi et de l'évaluation des consultations publiques

Art. 14 - Les politiques publiques, doivent être jointes, lors de leur soumission pour approbation, par le rapport de la consultation publique mentionné dans l'article 13 de présent décret gouvernemental.

Art. 15 - L'organisme concerné procède à une évaluation annuelle des consultations publiques réalisées.

L'évaluation doit comprendre notamment les points suivants :

- La satisfaction des participants à la consultation publique,
- La cohérence entre la forme et la modalité de la consultation publique et son objet,
- L'interaction de l'organisme avec les propositions et les commentaires présentés,
- La contribution des résultats de la consultation à l'amélioration et le développement de la politique publique.

Art. 16 - L'organisme concerné doit préparer un rapport annuel sur l'organisation des consultations publiques, et ce, durant le premier mois de l'année qui suit l'année d'activité et le transmettre à l'autorité de tutelle.

Ce rapport comprend notamment:

- Les données statistiques sur les consultations publiques organisées,
- Les résultats de l'évaluation annuelle des consultations publiques organisées,
- Les difficultés rencontrées et les propositions susceptibles d'améliorer l'organisation des consultations publiques.

Le rapport annuel doit être publié sur le site Web de l'organisme concerné et sur le site Web des consultations nationales.

Art. 17 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 février 2018.

Madame Sihem Oueslati, administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire général de l'institut supérieur de la profession d'avocat à compter du 1^{er} décembre 2017.

Par arrêté du ministre de la justice du 6 avril 2018.

Monsieur Housseem Kasraoui, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service des réseaux et de la sécurité à la direction générale de l'informatique au ministère de la justice.

Par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 21 février 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Hichem Bousnina, administrateur en chef, en tant que secrétaire général de l'institut supérieur de la profession d'avocat, à compter du 1^{er} décembre 2017.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Par arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 6 avril 2018.

Monsieur Mohamed Kadri Heni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale de la coopération européenne au comité général de la coopération internationale au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

Par arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 6 avril 2018.

Madame Sana Cheikh, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale de financement de l'économie et suivi du secteur financier, au comité général des équilibres globaux et des statistiques au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 6 avril 2018, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie tel que modifié et complété par le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2018-259 du 16 mars 2018, chargeant Monsieur Taoufik Abbès, des fonctions de chargé de mission au cabinet du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 2018-261 du 16 mars 2018, chargeant Monsieur Taoufik Abbès, des fonctions de chef de cabinet du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 sus-mentionné, Monsieur Taoufik Abbès, inspecteur central des services financiers, chargé de mission et chef de cabinet du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 29 janvier 2018 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 avril 2018.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*
Slim Feriani

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 avril 2018.

Monsieur Abdelmejid Saidi, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de directeur adjoint chargé de la formation et des stages à l'institut des métiers de l'éducation et de la formation à Korba.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 avril 2018.

Monsieur Lotfi Abdelouahed, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de directeur adjoint de la recherche, de l'innovation pédagogique et de la documentation à l'institut des métiers de l'éducation et de la formation à Korba.

En application de l'article 8 de décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 avril 2018.

Monsieur El Khiri Baccari, professeur principal émérite, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint administratif et financier avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 avril 2018.

Monsieur El Mokhtar Ben Mokhtar, professeur principal émérite, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint administratif et financier avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 avril 2018.

Monsieur Mohamed Fethi Chikha, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de la coordination de la tutelle des établissements publics à caractère administratif spécialisés à la direction de la coordination de la tutelle au secrétariat général du ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 avril 2018.

Madame Dalanda Ridene, professeur principal émérite, est chargée des fonctions d'inspecteur principal adjoint administratif et financier avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 avril 2018.

Madame Fatma Abidi, administrateur conseiller de l'éducation, est déchargée des fonctions de chef de service des équipements et de la maintenance au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation au Kef.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Décret gouvernemental n° 2018-329 du 2 avril 2018, portant révision des limites du périmètre public irrigué du Ben Zitoun 2 de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2008-4115 du 22 décembre 2008, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations aux gouvernorats de Gabès et Kébili,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 28 avril 2009, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Ben Zitoun 2 de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 23 mai 2017,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les limites du périmètre public irrigué de Ben Zitoun 2 de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili, qui compte quatre vingt et un hectares (81 ha), sont étendues, et ce, par l'intégration d'une superficie de trente hectares (30 ha), pour atteindre une superficie totale de cent onze hectares (111 ha) environ, délimitée par un liseré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 1/100.000 ci-joint.

Art. 2 - Les dispositions du décret susvisé n° 2008-4115 du 22 décembre 2008, relatives à la fixation des limites ainsi que le montant de la contribution aux frais d'aménagement, s'appliquent à la superficie intégrée dans le périmètre public irrigué de Ben Zitoun 2.

Art. 3 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret gouvernemental est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 4 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 avril 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 avril 2018, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2013-34 du 21 septembre 2013,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche et d'agrément des locaux,

Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, tel que modifié par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date l'arrêté du 26 mars 2010,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d'octroi de l'agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux.

Arrête :

Article premier - Sont ajoutés, les articles 11 (bis), 11 (ter), 11 (quater) et 11 (quinquies) à l'arrêté du 19 septembre 1998 susvisé comme suit :

Article 11 (bis) - Les exploitants du secteur des produits de la pêche qui mettent sur le marché des produits provenant de poissons à nageoires ou de mollusques céphalopodes, tel que les produits de la pêche destinés à être consommés crus ou les produits de la pêche marinés, salés ayant subi un autre traitement et si ce traitement est insuffisant pour tuer les parasites viables, doivent veiller à ce que le produit cru ou fini soit soumis à un traitement de congélation de façon à tuer les parasites visibles susceptibles de présenter un risque pour la santé du consommateur.

Ces produits de la pêche sus-indiqués doivent, lorsqu'ils sont mis sur le marché, être accompagnés d'un document établi par l'exploitant du secteur alimentaire procédant au traitement de congélation qui indique le type de traitement de congélation auquel ils ont été soumis.

Article 11 (ter) - S'il s'agit de parasites autres que les trématodes, toutes les parties du produit doivent être congelées à une température d'au moins :

- * -20°C pendant un minimum de 24 heures, ou
- * -35 °C pendant un minimum de 15 heures.

Article 11 (quater) - Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas procéder au traitement de congélation indiqué dans l'article 11 (ter) pour les produits de la pêche :

- qui ont subi, ou vont subir un traitement thermique tuant les parasites viables avant d'être consommés. Dans le cas de parasites autres que les trématodes, le produit est porté à une température à cœur de 60 C ou plus pendant au moins une minute,

- qui ont été conservés en tant que produits de la pêche congelés pendant un temps suffisamment long pour tuer les parasites viables,

- issus de la pêche lorsque les données épidémiologiques montrent que les lieux de pêche d'origine ne présentent pas de danger sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites et si l'autorité compétente l'autorise.

- provenant de la pisciculture, élevés à partir d'embryons et exclusivement soumis à un régime alimentaire exempt de parasites viables susceptibles de présenter un risque sanitaire, et qui satisfont à l'une des exigences suivantes :

- Ils ont été élevés exclusivement dans un milieu exempt de parasites viables, ou

- L'exploitant du secteur alimentaire prouve, au moyen de procédures approuvées par l'autorité compétente, que les produits de la pêche ne présentent pas de risque sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites viables.

Article 11 (quinquies) - Avant de mettre sur le marché les produits de la pêche qui sont soumis au traitement de congélation ou ne sont pas destinés à être soumis avant consommation à un traitement qui tue les parasites viables présentant un risque sanitaire, l'exploitant du secteur alimentaire doit veiller à ce que ces produits proviennent de lieux de pêche ou d'élevage donnant satisfaction aux exigences spécifiques mentionnées dans le troisième et le quatrième tiret de l'article 11 (quarter) .

A cet effet, il veillera à faire figurer les informations requises dans le document commercial ou dans tout autre document joint aux produits de la pêche.

Art. 2 - Est abrogé le dernier paragraphe de l'article 11 de l'arrêté du 19 septembre 1998 susvisé.

Art. 3 - Sont ajoutés à l'arrêté du 19 septembre 1998 susvisé deux chapitres VI et VII comme suit :

CHAPITRE VI

Des exigences de traçabilité en matière de disponibilité des informations et d'identification des lots

Article 26 - Les exploitants des secteurs des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants doivent s'assurer que les informations ci-après concernant les expéditions des produits de la pêche et/ou des mollusques bivalves vivants sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont livrées et, sur sa demande, aux services vétérinaires relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche :

- une description exacte des produits de la pêche ou des mollusques bivalves vivants livrés,
- le volume et la quantité des lots livrés,
- le nom et adresse de l'exploitant du secteur des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants qui a expédié les denrées,
- le nom et adresse de l'expéditeur des denrées s'il diffère de l'exploitant des secteurs des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants qui a expédié les denrées,
- le nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants ont été expédiés,
- le nom et adresse du destinataire s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées,
- le numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas,
- la date d'expédition.

Article 27 - Les données visées à l'article 26 du présent arrêté susvisé doivent être fournies en plus de toute information pouvant être exigée conformément à la réglementation en vigueur relative à la traçabilité des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants.

Article 28 - Les données visées à l'article 26 du présent arrêté doivent être mises à jour quotidiennement et tenues par les exploitants des secteurs des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants au moins jusqu'à la fin de la période de conservation des denrées concernées.

Article 29 - Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant du secteur des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants doit fournir les données sans retard indu. En plus, l'exploitant doit s'assurer à ce que toutes les données mentionnées dans l'article 26 du présent arrêté soient clairement ou manifestement disponibles et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel les produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants sont fournies.

Article 30 - Les produits de la pêche et les mollusques bivalves vivants ne peuvent être commercialisés que s'ils sont accompagnés d'une mention ou d'une marque qui permet d'identifier le lot auquel ils appartiennent.

Article 31 - La mention ou la marque qui permet d'identifier le lot des produits de la pêche ou des mollusques bivalves vivants ne s'applique pas :

* Aux produits de la pêche et aux mollusques bivalves vivants qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :

- vendus ou livrés à des unités d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage,
- acheminés vers des organismes de producteurs,
- collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation et de transformation,

* lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les produits de la pêche et les mollusques bivalves vivants ne sont pas préemballés, sont emballés à la demande de l'acheteur ou emballés en vue de leur vente immédiate,

* aux emballages ou récipients dont la face la plus grande à une surface inférieure à 10 cm².

Néanmoins, ces denrées doivent être accompagnées par les documents prévus par la réglementation Tunisienne en vigueur et de tout autre dossier imposé par les services vétérinaires relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Article 32 - Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants, ou par le premier vendeur. Cette mention ou marque permettant d'identifier le lot auquel appartient les produits de la pêche ou les mollusques bivalves vivants, est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou de l'autre de ces opérateurs. Elle doit être précédée par la lettre « L », sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

Article 33 - Lorsque les produits de la pêche et les mollusques bivalves vivants sont préemballés, la mention ou la marque permettant d'identifier le lot auquel ils appartiennent doit figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Lorsque ces denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention sus-indiquée, et, le cas échéant, la lettre « L » doit figurer sur les documents commerciaux s' y afférant et ce après l'autorisation de l'autorité compétente.

CHAPITRE VII

Etiquetage et informations obligatoires sur les produits de la pêche

Article 34 - L'exploitant dans le secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel les denrées alimentaires sont commercialisées est responsable des informations apposées sur les produits de la pêche et les mollusques bivalves vivants.

Article 35 - Selon la catégorie, la nature, la composition, les modalités de préparation et de présentation des produits de la pêche, et suite aux recommandations des services vétérinaires du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, les exploitants des secteurs des produits de la pêche et des mollusques bivalves doivent apposer quelques ou toutes les indications ci-après sur les étiquettes accompagnant ces denrées :

- la dénomination commerciale de l'espèce du produit et son nom scientifique,
- la méthode de production conformément aux dispositions du point 4 de l'article 23 du présent arrêté,
- l'indication de la zone et la sous zone de pêche selon la classification établie par la l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
- l'indication de la mention « décongelé » si le produit a été décongelé,
- la date limite de consommation et/ou date de durabilité minimale,

- l'indication de la catégorie des engins de pêche à savoir sennes, chaluts, filets maillants, filets similaires, filets tournants coulissantes ou non coulissantes et, lignes et hameçons, casiers et pièges, pêche à pieds,

- la liste des ingrédients, auxiliaires technologiques et substances provoquant des allergies,
- les additifs utilisés,
- le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur,
- le pays d'origine,
- le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement de préparation du produit,
- le numéro d'agrément de l'établissement de préparation,
- les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation,
- le poids net,
- le poids net égoutté,
- la mention « Présence d'eau ajoutée »,
- le numéro du lot,
- la date de production,
- la date de congélation ou de surgélation pour les produits de la pêche non transformés ou la date de la première congélation si le produit a été congelé à plusieurs reprises,
- la date de l'opération de non transformation ou la date de transformation selon le cas,
- la déclaration nutritionnelle,
- le code sanitaire de la zone de collecte pour les mollusques bivalves vivants.

Article 4 - Sont abrogées l'annexe 5, de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1998 susvisé et remplacée par l'annexe 5 (nouveau) et le point 1.6 de l'annexe 6 de l'annexe 6 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1998 susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 avril 2018.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Annexe 5 (nouveau) ; Critères de sécurité des produits de la pêche et des mollusques bivalves

Catégorie	Microorganismes /toxines/métabolites	échantillonnage		Limites		Méthodes d'analyse de référence	Stade d'application du critère	Action en cas de résultats insatisfaisants
		n	c	m	M			
Produits de la pêche : toutes catégories de produits de la pêche transformés ou non transformés	Salmonella	5	0	Absence dans 25g		EN/ISO 6579	Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation	Retrait ou rappel
Produits de la pêche à être consommés (fumés ou crus)	Listeria monocytogenes	5	0	*****Absence dans 25g		EN/ISO 11290-1	Avant que la denrée n'ait quitté le contrôle immédiat de l'opérateur qui l'a fabriquée	
		5	0	*****100 UFC/g		EN/ISO 11290-2	Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation	
Mollusques bivalves vivants, échinodermes, tuniciers, Gastéropodes vivants	Salmonella	5	0	Absence dans 25g		EN/ISO 6579	Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation	
	E.coli*(****)	5**	1	230 NPP/100g de la chair et de liquide intervalaire	700 NPP/100g de la chair et de liquide intervalaire	ISO 16649-3	Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation	
Produits de la pêche fabriqués à partir d'espèces de poissons associés à une grande quantité d'histidine***	Histamine	9	2	100mg/Kg	200mg/Kg	HPLC	Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation	
Produits de la pêche à l'exception des produits appartenant à la catégorie de denrées alimentaires (mentionnées dans la ligne ci-dessous) ayant subi un traitement de maturation aux enzymes dans la saumure, fabriqués à partir d'espèces de poissons associés à une grande quantité d'histidine***	Histamine	9	2	200mg/Kg	400mg/Kg	HPLC	Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation	Retrait ou rappel
Sauce de poisson produite par fermentation des produits de la pêche	Histamine	1	0	400mg/Kg		HPLC	Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation	

n : nombre d'unités constituant l'échantillon,

c : nombre maximum de résultat pouvant présenter des valeurs comprises entre m et M, pour le nombre d'échantillons réalisés,

* E.coli est utilisé ici comme indicateur de contamination fécale,

** chaque unité d'échantillon comprend un nombre minimal d'animaux différent conformément à la norme EN/ISO 6887-3,

*** En particulier les espèces des familles Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryphaelidae, Pomatinidae, Scomberesocidae,

(1) / il y a lieu d'utiliser l'édition la plus récente de la norme,

***** ce critère est applicable lorsque le fabricant est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit respectera la limite de 100 UFC/g pendant toute la durée de conservation

L'exploitation peut fixer pendant le procédé, des valeurs intermédiaires suffisamment basses pour garantir que la limite de 100UFC/g ne sera pas dépassée au terme de la durée de conservation,

*****ce critère est applicable aux produits avant qu'ils ne quittent le contrôle immédiat de l'exploitant, lorsque celui-ci n'est pas en mesure de démontrer à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit respectera la limite de 100UFC/g pendant toute la durée de conservation.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 avril 2018, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1063 du 28 septembre 2017, portant création de périmètres publics irrigués des délégations d'Om Laarayeres, Snad, Redayef, El Guetare et Gafsa Nord, au gouvernorat de Gafsa.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans les périmètres publics irrigués du gouvernorat de Gafsa, créés par le décret gouvernemental n° 2017-1063 du 28 septembre 2017 susvisé, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Le périmètre public irrigué	Délégation	La superficie
Afdhal 1	d'Om Laarayeres	101 ha
Afdhal 2	d'Om Laarayeres	62 ha
Zneidia	d'Om Laarayeres	45 ha
Ouled Ben Ammar	d'Om Laarayeres	74 ha
El Gaussa	Snad	26 ha

Le périmètre public irrigué	Délégation	La superficie
Majoura	Snad	38 ha
Garaat Snad	Snad	49 ha
Oued Rmed	Redeyef	58 ha
Oued Jmel	Redeyef	80 ha
Essod 1	El Guettare	28 ha
Ouled Zid	Gafsa Nord	65 ha

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 avril 2018.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Décret gouvernemental n° 2018-330 du 2 avril 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Après la délibération du conseil des ministres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis Djelma.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma consistent en ce qui suit :

- la prise des dispositions nécessaires pour le démarrage des travaux,
- le contrôle technique et le suivi sur terrain des différentes étapes de l'exécution de toutes les composantes du projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement du projet et leur adaptation aux changements probables,
- le suivi administratif et financier des différentes étapes des composantes du projet,
- l'élaboration des rapports d'avancement des travaux de toutes les composantes du projet et de ses étapes et le suivi de la consommation des crédits y afférents,
- le suivi des réalisations lors de la période de garantie,
- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux, la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitif de toutes les composantes du projet et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 3 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma est fixée à soixante (60) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend deux étapes :

• La première étape :

Sa durée est fixée à trente six (36) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et concerne :

- la préparation des dossiers relatifs à l'exécution des composantes du projet et la conclusion des marchés,
- le suivi de la réalisation du projet avec toutes ses composantes.

• La deuxième étape :

Sa durée est fixée à vingt quatre (24) mois à compter de la fin de la première étape et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,
- la réception définitive des travaux,
- l'élaboration des dossiers de règlement définitif des marchés.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'atteinte des objectifs escomptés du projet et les démarches entreprises pour réduire le coût et les délais d'exécution,
- le degré de conformité des procédures suivies dans la passation, l'exécution et la clôture des dossiers des marchés y afférents, eu égard les textes réglementaires régissant les marchés publics et les directives du bailleur de fonds,
- les difficultés rencontrées et les actions entreprises pour les surmonter,
- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré de son efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,
- l'efficacité d'intervention pour la bonne programmation et exécution de la mission de suivi et de l'entretien,
- l'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement du projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma comprend les emplois fonctionnels suivants :

* chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale, chargé de :

- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- collecter les données relatives au déroulement du projet, les centraliser dans une base de données et élaborer les rapports destinés au bailleur de fonds,

- assurer la communication et l'échange d'informations avec le bailleur de fonds, signer les aide mémoire, ainsi que la préparation des marchés et leur approbation, la signature des attachements, des décomptes et des documents liés à l'opération de paiement

- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue de leur harmonisation avec les objectifs fixés,

- la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement du projet,

- la coordination entre les différents intervenants pour établir les dossiers comptables définitifs et leur présentation à la commission des marchés compétente pour approbation et validation et leur archivage. Et d'une manière générale, réaliser toutes les missions rentrant dans le cadre du projet et qui lui sont confiées par l'autorité de tutelle.

* Cadre avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de suivi des travaux des lots 1, 2, 3 et 4 du projet.

* Cadre avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de suivi des travaux des lots 5, 6, 7 et 8 du projet.

* Cadre avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé des affaires financières et le suivi des dossiers d'expropriation et de la libération d'emprise du projet.

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation du projet au niveau central et régional des travaux des lots 1 et 2.

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation du projet au niveau central et régional des travaux des lots 3 et 4.

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation du projet au niveau central et régional des travaux des lots 5 et 6.

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation du projet au niveau central et régional des travaux des lots 7 et 8.

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé du suivi des affaires financières.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'assistance au suivi des travaux routiers des lots 1 et 2.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'assistance au suivi des travaux des ponts des lots 1 et 2.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'assistance au suivi des travaux routiers des lots 3 et 4.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'assistance au suivi des travaux des ponts des lots 3 et 4.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'assistance au suivi des travaux routiers des lots 5 et 6.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'assistance au suivi des travaux des ponts des lots 5 et 6

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'assistance au suivi des travaux routiers des lots 7 et 8.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'assistance au suivi des travaux des ponts des lots 7 et 8.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé des dossiers d'expropriation.

Art. 6 - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs susvisée, et leur évaluation selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret gouvernemental. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement. La direction générale des ponts et chaussées est chargée du secrétariat de la commission. La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six (6) mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze (15) jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma, conformément aux dispositions à l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 avril 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 6 avril 2018.

Sont désignés membres au conseil d'établissement de l'organisme tunisien des droits d'auteur et droits voisins, Mesdames et Messieurs:

- Slaheddine Khelifi : représentant de la Présidence du gouvernement, pour une première période de trois (3) ans à partir du 27 avril 2015.

- Mohieddine Kelila : représentant du ministère chargé des finances, pour une deuxième période de trois (3) ans à partir du 5 mai 2015.

- Samia Hajri : représentante du ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, pour une première période de trois (3) ans à partir du 11 août 2016.

- Faïka Laouani : représentante du ministère chargé de la culture, pour une deuxième période de trois (3) ans à partir du 17 janvier 2014.

- Chokri Bouzayen : artiste interprète dans le domaine musical, pour une deuxième période de trois (3) ans à partir du 19 février 2014.

- Mohamed Lassoued : auteur dans le domaine musical pour une première période de trois (3) ans à partir du 12 avril 2016.

- Wissem Gharssalah : auteur dans le domaine des arts plastiques et graphiques pour une première période de trois (3) ans à partir du 7 novembre 2017.

- Hatem Belhadj ; auteur dans le domaine des œuvres audiovisuelles pour une première période de trois (3) ans à partir du 7 novembre 2017.

- Hatem Derbal : artiste interprète dans le domaine dramatique, pour une première période de trois (3) ans à partir du 7 novembre 2017.

- Mohamed Hechmi Blouza : auteur dans le domaine de la littérature et du théâtre, pour une troisième période de trois (3) ans à partir du 30 novembre 2016.

Liste des agents à promouvoir au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation au titre de l'année 2017

- Madame Taysir Ridane.

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire culturel au titre de l'année 2017

- Monsieur Walid Hamami.

Liste des agents à promouvoir dans le grade de secrétaire culturel adjoint au titre de l'année 2017

- Madame Fatma Daoudi épouse Gharbi.

Liste des agents à promouvoir au grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint au titre de l'année 2017

- Monsieur Noureddine Zayani.

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTANCES CONSTITUTIONNELLES ET LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme du 6 avril 2018.

Monsieur Slim Khalifa, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de directeur du suivi et de l'évaluation dans le domaine des droits de l'Homme à la direction générale des droits de l'Homme au ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme.